

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1811/2532

นายเสรี ดาราราช

โจทก์

นายหม่งกี แซ่เฮ้ง

จำเลย

นายเสรี ดาราราช โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175

ความว่า เนื่องจากโจทก์และจำเลยตกลงกันได้ โจทก์ไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป จึงขอถอนฟ้องโปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายจำเลยแถลงท้ายคำร้องว่าไม่คัดค้าน (อันดับ 114)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินแก่โจทก์เป็นเงิน 60,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ทั้งนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยก่อนฟ้องไม่เกิน 60,900 บาทตามที่โจทก์ขอ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 91)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้น เพื่อนัดคู่ความฟังแล้ว ก่อนถึงวันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 114)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ศาลชั้นต้นได้พิพากษาคดีแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิขอถอนฟ้อง
และโจทก์มิได้ฎีกา จะถือเอาคำร้องนี้เป็นการขอถอนฎีกาก็ไม่ได้ ยกคำร้องคำคำร้อง
เป็นพับ

พิจารณาแล้ว ศาลชั้นต้นได้พิพากษาคดีแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิขอถอนฟ้อง
และโจทก์มิได้ฎีกา จะถือเอาคำร้องนี้เป็นการขอถอนฎีกาก็ไม่ได้ ยกคำร้องคำคำร้อง
เป็นพับ

(นิเวศน์ คำผอง-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประชา บุญวนิช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>